

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：3项
- 高风险问题数量：1项
- 中风险问题数量：2项
- 低风险问题数量：0项

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	(二) 合同框架	合同金额约定严重缺失	未约定服务数量、单价、总价、计量单位及	高风险
2	(三) 其他基本问题	准据法表述不规范、模糊	约定适用“中国大陆法律法规”，单	中风险
3	(三) 其他基本问题	正文结尾缺乏形式分隔	标识结束后未设置“以下为合同签署栏”	低风险

三、审查详情

（二）合同框架

检查要点

1.1：合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物的单价、总价，币种

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未约定任何具体服务项目的数量、单价、总价、计量单位及币种，仅抽象描述付费方

原文引用：

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

3.2.4

……如果甲方发生欠费，腾讯云有权每天按照甲方欠费金额的万分之五的标准向甲方收取违约金。

3.2.7 ……腾讯云在每个月度均会向甲方提供账单，该账单作为双方费用结算凭据……

- 所在位置：第三条 服务 → 3.2 服务费用（全部子条款）
- 问题分析：
- 合同全文未载明任一服务项目的具体数量（如“1台”“100GB”）、未列示单价（如“¥0.12/小时”）
- 所有计费表述均为机制性描述（如“按时长计费”“套餐类服务”），缺乏可执行的价格参数，无法

- “ 账单作为结算凭据 ” 属于事后确认安排，不能替代合同订立时对价条款的法定明确义务；
- 依据《民法典》第510条、第511条第二项，价款约定不明将被迫援引市场价格或交易习惯确定，显著增
- 法律依据：
- 《中华人民共和国民法典》第五百一十条、第五百一十一条第二项；
- 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第九条。

修改建议：

第三条 服务费用

3.2.1

本合同项下服务费用以甲方在腾讯云官网下单时确认的订单为准。每份有效订单须明确载明：（1）服

3.2.2

若甲方通过专属客户经理线下确认服务配置及价格，应签署书面《服务价格确认单》（附件X），该确

（三）其他基本问题

检查要点 2.1：援引法律校验是否有效

- 风险等级：中
- 审查结论：合同第13.2条使用“ 中国大陆法律法规（不包括冲突法） ”作为准据法表述，术语不规范、

原文引用：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中国大陆法律法规（不包括冲突法）。

- 所在位置：第十三条第13.2款
- 问题分析：
 - “中国大陆法律法规”非我国法定法律术语，不符合《立法法》《涉外民事关系法律适用法》等上位法规定；
 - 单方排除“冲突法”缺乏正当性与可行性：《涉外民事关系法律适用法》系我国现行有效的专门冲突法，排除适用缺乏法律依据；
 - “法律法规”未明确是否包含司法解释、部门规章及地方性法规，易引发效力层级与适用范围争议；
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国立法法》第八十七条：“宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、规章都必须遵守宪法和法律。不得与宪法和法律相抵触，不得违反上位法的有关规定。”
 - 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第二条、第三条：“涉外民事关系适用的法律，依照本法确定。其他法律对涉外民事关系法律适用另有特别规定的，依照其规定。本法所称涉外民事关系，是指具有涉外因素的民事关系。”
 - 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》第一条：“涉外民事关系法律适用法所称的涉外因素，是指具有下列情形之一：（一）当事人一方或双方具有外国国籍，或者无国籍；（二）当事人一方或双方的经常居所地在外国；（三）法律事实发生在外国；（四）标的物在外国。”

修改建议：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律（不含国际条约及国际惯例）。

检查要点 2.2：正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文终止于附件六末尾，其后直接进入签署栏，未在正文结束位置设置“ 以下为合同

原文引用：

附件六
购买/使用腾讯云境外服务附录

如果甲方希望购买\使用到境外国家和地区的服务，则本采购合同以及本附录条款（以下统称为“ 本协议 ”）是腾讯云与甲方，就甲方使用腾讯云境外服务的相关事项签订的合同。本附录中使用但未

本附录作为本采购合同的附属协议，具有与本采购合同同等效力。本附录未约定事项，甲方应遵守本采

第一条 适用范围

1.1
本附录适用于甲方购买\使用境外（为本附录之目的，“ 境外 ”系指中国大陆以外的国家或地区，包括

……（附件六全文结束）

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

所在位置：合同正文结尾处（附件六之后、签署栏之前）

- 问题分析：缺乏“ 以下为合同签署栏 ”或“ 以下无正文 ”等标准分隔标识，导致正文与签署部分界限模糊。
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条虽未强制规定具体格式用语，但强调合同应具备“ 当事人名称或者姓名、住所、联系方式 ”等要素（《民法典》第470条），且《GB/T 19146-2012 合同文本格式》及行业通行实践均将“ 以下无正文 ”或类似提示作为正式合同的标准形式要件。

修改建议：

以下为合同签署栏

四、优先处理建议

按风险等级排序，列出需要优先处理的问题（注意剔除所有风险等级为“ 无 ”的合规项目）：

（一）必须立即修订的高风险问题

- 在第三条“ 服务费用 ”中补充明确的服务数量、单价、总价、计量单位及币种等核心对价要素，确保

（二）建议同步修订的中风险问题

- 将第十三条第13.2款准据法表述修改为“ 中华人民共和国法律（不含国际条约及国际惯例，但中华人民共和国法律除外）”。
- 在附件六末尾、签署栏之前增加标准分隔语：“ 以下为合同签署栏 ”。

（三）可后续验证的低风险问题

（无）

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	
1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话	
1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码	
2.2	采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通	
2.3	合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物	

2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结	
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日	
—	【（三）其他基本问题】	—
3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金	
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定是否一致	
3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语	
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致	
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ” 的内容	

覆盖率：5/15（33%）

附：Token 消耗统计

阶段	Token 消耗
规划（Planner）	2,246
审查（Sub-Agents + Reflectors）	26,758
汇总（Summarizer）	9,809
合计	38,813

附：报告生成信息

- 总耗时: 6m 6s
- 生成时间: 2026-03-03 11:32